

0078042-25.2014.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... é o entendimento jurisprudencial: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EMBASADO EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. EXPRESSA DESCONFORMIDADE COM A REGRA PREVISTA NO ARTIGO 155 DO CPP. OFENSA À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0078042-25.2014.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0078042-25.2014.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Réu:

DJAEDSON ROQUE DA SILVA JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Vistos.

DJAEDSON ROQUE DA SILVA (R.G. 48.387.176-X) foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, pois, 23 de abril de 2014, por volta das 20h40min, na Av. Celso dos Santos, n.º 1200, Cidade Ademar, nesta Capital e Comarca, agindo em concurso e com unidade de propósitos e desígnios previamente ajustados com outro indivíduo desconhecido, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para eles, coisas alheias móveis consistentes em: um veículo Corsa/Chevrolet, placas DRR-8067, cor prata; o respectivo CRLV do veículo; uma CNH; uma cadeira de bebê; dois cartões bancários; um atestado médico; uma aparelho celular Galaxy/Samsung, tudo de propriedade da vítima Adelmo Alves Silva.

Segundo restou apurado, a vítima estacionou o veículo no local dos fatos para falar ao celular, oportunidade em que foi abordada pelo réu e seu comparsa, os quais, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, exigiram que a vítima entregasse o veículo e demais pertences. Após a subtração, os roubadores se evadiram.

A vítima comunicou os fatos à Polícia Militar e foi posteriormente contatada para realizar eventual reconhecimento fotográfico, ocasião em que reconheceu o réu como um dos autores do delito (fls. 07).

A denúncia foi recebida em 12 de abril de 2016 (fls. 56/58). O réu foi citado (fls. 83). Resposta à acusação apresentada a fls. 89. Afastada a possibilidade de absolvição sumária (fls. 91).

Durante a fase de instrução, foram ouvidas a vítima, três testemunhas de acusação. O réu foi declarado revel, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal. Encerrada a instrução, em debates, a representante do Ministério Público postulou a absolvição por insuficiência de provas. No mesmo sentido a manifestação da defesa. É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não existindo arguições preliminares a serem apreciadas, passo a conhecer seu mérito. Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do réu DJAEDSON pela prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas.

Ao final da instrução criminal, é de rigor o reconhecimento da IMPROCEDÊNCIA da ação, apesar dos argumentos da nobre defesa.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06) termo de declarações das vítimas (fls. 07), bem como pela prova oral colhida em juízo.

No entanto, o mesmo não pode ser dito no tocante a autoria do delito. Senão vejamos:

Na fase policial, o réu DJAEDSON foi qualificado indiretamente.

Em Juízo, o réu DJAEDSON não foi interrogado em razão da revelia decretada nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.

Além da completa ausência de versão do réu para os fatos, tem-se o fato de que a acusação não foi suficientemente comprovada nos autos, principalmente no tocante à autoria do delito.

Em primeiro, verifico que o réu somente foi apontado como autor do delito em razão de um reconhecimento fotográfico positivo efetuado em sede policial pela vítima (fls. 08).

Com efeito, o reconhecimento fotográfico deve ser considerado com ressalvas, vez que, em que pese ser elemento de prova apto a apontar a existência de indícios suficientes de autoria, é consideravelmente menos fidedigno que o reconhecimento pessoal.

E o citado reconhecimento fotográfico sequer foi confirmado em Juízo, vez que a vítima foi ouvida por carta precatória, na ausência do réu.

Assim, a vítima ADELMO, em Juízo, declarou ter sido vítima do roubo. Foi assaltado em frente a uma escola de dança. Estava esperando a aula começar para poder entrar. Dois indivíduos lhe renderam, sendo um deles armado. Eles levaram o carro. Algum tempo depois, o delegado chamou para olhar fotos ou retratos falados de possíveis autores. Reconheceu um deles por foto como sendo o roubador que portava a arma. Ainda tinha alguns traços na lembrança e, por isso, reconheceu. Hoje não mais se recorda desses traços. O carro foi encontrado alguns dias depois, mas em estado de perda total (depenado). A seguradora pagou a indenização.

Em que pese a vítima ter descrito os fatos de forma segura e concatenada, é certo que a autoria delitiva não foi confirmada sob o crivo do contraditório.

No mais, verifico que as testemunhas arroladas pela acusação sequer se lembraram dos fatos ora tratados.

A testemunha de acusação CARLOS, policial civil, disse não se recordar do réu e tampouco dos fatos. Reconheceu a assinatura aposta no auto de reconhecimento fotográfico.

A testemunha de acusação FRANCISCO, policial civil, afirmou que o réu foi reconhecido por foto em mais de dez casos. O réu foi preso em flagrante por outros fatos (em seguida, a mídia apresentou problemas).

A testemunha de acusação JORGE, em Juízo, policial civil, disse não se recordar do caso. Após a leitura da denúncia, confirmou não se lembrar. (em seguida, a mídia apresentou problemas).

Logo, conclui-se que, apesar dos elementos indicativos do possível envolvimento do réu no delito, os policiais não presenciaram os fatos e tampouco prenderam o réu em flagrante delito.

As investigações, apesar de coerentemente direcionadas, somente levaram à identificação do réu em razão do reconhecimento fotográfico efetuado pela vítima, o

qual não foi confirmado em Juízo.

Desta feita, embora o réu tenha sido reconhecido por foto pela vítima em sede policial, tal circunstância, por si só, desacompanhada de provas judicializadas da autoria, não permite que se chegue a um decreto condenatório.

Tal proteção ao contraditório é de tanta importância que na reforma legislativa de 2008, foi incluída expressamente essa previsão no artigo 155 do Código de Processo Penal que diz: "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EMBASADO EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. EXPRESSA DESCONFORMIDADE COM A REGRA PREVISTA NO ARTIGO 155 DO CPP. OFENSA À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Em respeito à garantia constitucional do devido processo legal, a legitimidade do poder-dever do Estado aplicar a sanção prevista em lei ao acusado da prática de determinada infração penal deve ser exercida por meio da ação penal, no seio da qual ser-lhe-á assegurada a ampla defesa e o contraditório. 2. Visando afastar eventuais arbitrariedades, a doutrina e a jurisprudência pátrias já repudiavam a condenação baseada exclusivamente em elementos de prova colhidos no inquérito policial. 3. Tal vedação foi abarcada pelo legislador ordinário com a alteração da redação do artigo 155 do Código de Processo Penal, por meio da Lei n. 11.690/2008, o qual prevê a proibição da condenação fundada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. 4. Constatado que o Tribunal de origem utilizou-se unicamente de elementos informativos colhidos no inquérito policial para embasar o édito condenatório em desfavor do paciente, imperioso o reconhecimento da ofensa ao aludido dispositivo do Estatuto Processual Penal, já em vigor na data da prolação do acórdão objurgado, bem como à garantia constitucional ao devido processo legal. 5. Ordem concedida para cassar o acórdão condenatório apenas com relação ao paciente, restabelecendo-se a sentença absolutória proferida pelo magistrado singular, com a determinação de expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso." (STJ - HC: 123295 MT 2008/0272631-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 29/10/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2009).

A unilateralidade das investigações desenvolvidas pela polícia judiciária na fase preliminar da persecução penal e o caráter inquisitivo que assinala a atuação da autoridade policial não autorizam, sob pena de grave ofensa à garantia constitucional do contraditório e da plenitude de defesa, a formulação de decisão condenatória cujo único suporte seja a prova, não reproduzida em juízo, consubstanciada nas peças do inquérito, eis que é somente em juízo que se torna plenamente exigível o dever de observância ao postulado da bilateralidade de da instrução criminal contraditória.

A inaplicabilidade da garantia do contraditório ao procedimento de investigação policial tem sido reconhecida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência dos tribunais, cujo magistério tem acentuado que a garantia da ampla defesa traduz elemento essencial e exclusivo da persecução penal em juízo.

Nenhuma acusação penal se presume provada. Esta afirmação, que decorre do consenso doutrinário e jurisprudencial em torno do tema, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia.

Neste sentido: "EMENTA: I. Habeas corpus: falta de justa causa: inteligência. 1. A previsão legal de cabimento de habeas corpus quando não houver "justa causa" para a coação alcança tanto a instauração de processo penal, quanto, com maior razão, a condenação, sob pena de contrariar a Constituição. 2. Padece de falta de justa causa a condenação que se funde exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial. II. Garantia do contraditório: inteligência. Ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver

provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação.” (STF, RE 287658 / MG - MINAS GERAIS Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE Julgamento: 16/09/2003).

Sendo assim, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que, no processo criminal, o decreto condenatório exige certeza absoluta, baseada em dados objetivos indiscutíveis, que evidenciam, de forma indubitosa, o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade de ser o acusado o autor do fato criminoso.

Em razão disso, já se decidiu: “A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível criminoso é condenar um possível inocente”. (TJSP - AC 142.227-3 - Rel. Nelson Fonseca - JTJ 170/315).

Desse modo, ficando pendente dúvida no que tange a autoria delitiva, diante da absoluta falta de provas, a absolvição de DJAEDSON é medida que se impõe, com base no “in dubio pro reo”.

Nesse sentido: “PENAL E PROCESSO PENAL - Prova - Autoria e materialidade - Fragilidade - Dúvida - In dubio pro reo - Aplicação - Sentença absolutória - Manutenção. Uma sentença condenatória não pode ser baseada única e exclusivamente em indícios. A prova nebulosa e geradora de dúvida quanto à autoria do delito não tem o condão de autorizar a condenação do réu não confesso, vez que ela não conduz a um juízo de certeza. O Estado que reprime o delito é o mesmo que garante a liberdade. O Estado de Direito é incompatível com a fórmula totalitária. Nele prevalece o império do direito que assegura a aplicação da máxima in dubio pro reo. Recurso a que se nega provimento.” (TJMG - ACr nº 258.230-2/00 - 1ª C. Crim. - Rel. Des. Tibagy Salles - J. 09.04.2002).

Pelo exposto, e por tudo que consta nos autos, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER o réu DJAEDSON ROQUE DA SILVA (R.G. 48.387.176-X) das sanções do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de junho de 2022.

Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA